05 筆記：客觀不法構成要件（因果關係與客觀歸責）

前堂回顧

- **身分犯**：以特定身分為行為主體要件的犯罪
- **己手犯**：只能自己親自做、無法透過他人實現的犯罪
- 內亂罪小故事：首謀唯一死刑→現已釋憲違憲（可參考，非考試重點）

第三節 客觀不法構成要件（六格詳解）

一、行為主體

- **自然人**：不論年齡、精神狀態，都可以是行為主體（責任能力另在罪責階段判斷）
- **法人**：
    - 普通刑法（刑法典）→ **不承認法人犯罪**
        - 理由一：法人是虛擬的法律人格，無法形成「意思決定」
        - 理由二：刑罰（自由刑）難以對法人施行
    - 附屬刑法（特別法）→ 有法人犯罪的規定，兩種模式：
        1. **轉嫁責任制**：違法的是法人，罰的是負責人（如公司法 §9）
        2. **兩罰責任制**：法人和負責人一起罰（法人科罰金，負責人科其他刑罰，如職安法）

二、行為客體 vs 法益

- **行為客體**：看得到、摸得到、具體存在的攻擊對象
    - 殺人罪的行為客體 = 被害的那個「人」
- **法益**：該罪背後所保護的抽象價值
    - 殺人罪的法益 = 生命法益
- **區別**：
    - 並非每個犯罪都有行為客體（國家法益、社會法益犯罪很多沒有，如重婚罪）
    - 但每個犯罪都有保護法益
    - 找不到法益 → 立法正當性存疑 / 可能違憲

三、結果

- 結果犯才要求結果（含實害犯、具體危險犯）
- 行為犯不要求結果

四、因果關係 vs 歸責

- **因果關係** = 純粹事實判斷（有沒有關係）
- **歸責** = 價值判斷（要不要負責）
- 邏輯順序：先判因果，再判歸責
    - 要歸責必先有因果；有因果不見得要歸責
- **哪些犯罪需要寫因果歸責？**
    - 正面表列三類：**殺人、傷害、毀損**
    - 其他犯罪（竊盜、詐欺、妨害自由等）不需要另外討論因果歸責

條件理論（條件因果關係）

公式

- **非 P 則非 Q**（若無前者即無後者）
- 條件因果非常寬鬆，可以扯很遠（蝴蝶效應），但不必因此否定它

- 因為後面還有「歸責」把關，不合理的部分會在歸責階段排除

條件理論的補充規則

1. **假設因果流程不影響判斷**
    - 空難案：甲殺乙，乙原本隔天就會搭飛機出事故死亡
    - 不能用「反正他也會死」來否定甲的因果關係
    - 因為因果判斷看的是「這個行為」跟「這個結果」，不考慮假設情境
2. **行為只要是結果的共同條件之一即可**
    - 不區分主因、次因（避免「單一謬誤」）
    - 例：甲砍乙，乙送醫途中救護車車禍死亡 → 甲的砍殺仍是條件之一
3. **累積因果關係**
    - 甲乙各下 6 克毒（致死量 10 克），各自不足以致死，合計致死
    - 各自都有條件因果（各自的毒都是共同條件之一）
    - 但歸責可能另外處理
4. **被害人異常因素不影響條件因果**
    - 醫院案：甲砍乙，乙送醫後醫院失火燒死 → 條件因果仍成立
    - 救護車車禍案：甲砍乙，救護車途中出車禍乙死 → 條件因果仍成立
    - 不管因果歷程多曲折離奇，條件因果照樣成立
5. **超越因果關係**（實質上＝沒有因果）
    - 甲對 A 下慢性毒，毒尚未發作，乙開車撞死 A
    - 甲的下毒行為與 A 的死亡 → **無**條件因果（因為就算甲不下毒，A 還是被乙撞死）
    - 所謂「超越」只是學理命名，本質上就是不符合條件因果
6. **擇一（雙重）因果關係**（條件因果的**例外修正**）
    - 甲乙各下 12 克毒（致死量 10 克），各自足以致死
    - 套條件公式會得出「都沒有因果」的荒謬結論（因為去掉任一人的毒，另一人的毒仍致死）
    - 修正：視為都有因果關係
7. **事實不明 → 罪疑惟輕**
    - 醉漢被三車碾過案：A 車可確定先撞（至少成立過失傷害），BC 車碾過時醉漢可能已死→對 BC 罪疑惟輕
    - 甲乙同時開槍，不知誰先命中→ 兩人都論未遂

相當因果關係說

> 考試建議：這是歷史理論，現在學者幾乎不採，考試不建議使用。

- 用反面方式剔除罕見、不尋常的因果歷程
- 實質上是**歸責理論**而非因果理論
- 相當性是**反面判斷**（排除極端異常），而非正面統計（不能拿統計比例來說「不常發生所以不相當」）

三說

學說	判斷基礎	評價
主觀說	以行為人當時所認知的事實判斷	—
客觀說	事後上帝視角，把所有事實都納入判斷	飽受批評（事後諸葛，判斷變得無意義）
折衷說	一般人認知 + 行為人特殊認知	—

- 早期實務曾採客觀說（76 臺上 192）
- 血友病案例：甲打乙一拳，乙因血友病血流不止死亡
    - 主觀說／折衷說：不相當（一般人不知乙有血友病）
    - 客觀說：相當（事後知道有血友病，打一拳會死不意外）

客觀歸責理論

> 考試固定組合：**條件因果 + 客觀歸責**

- 三大層次：
    1. 製造法所不容許的風險
    2. 風險實現
    3. 構成要件效力範圍
- 客觀歸責的「客觀」= **旁觀者當下判斷**（非事後上帝視角）

第一層：製造法所不容許的風險

> 核心問題：行為人有沒有做錯事？

三個反面排除（以下情形＝未製造不容許風險→排除歸責）

(1) 法律上不重要的風險

- 風險機率極低，法律上可忽略
- 例：買機票送仇人搭飛機，仇人死於空難 → 該風險太低，不算製造不容許風險

(2) 降低風險

- 行為人的舉動使被害人面臨的風險降低（拯救成功但仍有傷害）
- 例：公車站案—小學生即將被卡車撞上，甲把小學生推開，小學生跌倒擦傷
    - 甲的推人行為雖造成傷害，但整體風險降低 → 不算製造不容許風險
- **降低風險 vs 替代性風險**：
    - 降低風險＝拯救成功，被害人受較輕傷害 → **100% 排除歸責**
    - 替代性風險＝拯救失敗，結果仍然發生（如火災丟嬰兒案：丟出窗外但仍摔死）
        - 否定說：不排除歸責，轉用緊急避難處理
        - 肯定說：排除歸責（行為人已降低風險）

(3) 容許風險

- 該行為的好處 > 壞處，社會容許其風險
- 例：運動比賽（遵守規則下的合理碰撞）、食品添加物（未超標劑量＝容許風險）
- 食安議題：重點在劑量，脫離劑量談毒性沒有意義

例外：行為人對風險有特殊認知

- 即使一般人看不出風險，行為人若**知道**特殊風險仍算製造不容許風險
- 例：
    - 恐怖分子知道飛機有炸彈，仍買機票讓仇人搭 → 有製造不容許風險
    - 醫師知道病患不適合打某疫苗，仍施打 → 有製造不容許風險
- 這個例外正好證明客觀歸責是「當下判斷」而非「事後判斷」
    - 如果是事後判斷，根本不需要這個例外（事後已經什麼都知道了）

練習：天燈案

- 政府主辦放天燈活動 → 容許風險（合法活動）
- 天燈飄到遠處引發火災→ 反常因果歷程 → 風險未實現
- 結論：不成立客觀歸責

第二層：風險實現

> 核心問題：最後的結果是不是行為人所製造的那個風險的實現？

(1) 常態關聯性

- 反面剔除**反常因果歷程**（類似相當因果的「相當性」概念）

- 醫院案：甲砍乙 → 乙送醫 → 醫院失火燒死 → 甲製造的刀傷風險並未實現（死因是火災）
- 救護車車禍案：甲砍乙 → 救護車車禍乙死 → 風險未實現
- 結論：原風險 A（刀傷）≠ 實際死因 B（火災/車禍）→ 風險未實現 → 排除歸責 → 論未遂

被害人特殊體質（血友病案）的爭議：

- **通說**：不具常態性 → 風險未實現
    - 理由：旁觀者看不出被害人有血友病，行為人也不知 → 屬反常因果歷程
- **少數說（許澤天）**：具常態性 → 風險已實現
    - 類似民法蛋殼頭蓋骨理論：法規範對身心特別虛弱的被害人應提供更有效保護
    - 但此例外**僅限**被害人特殊體質情形，非將整個客觀歸責變事後判斷
- **老師個人見解（支持通說）**：
    - 蛋殼理論用在民法合理（肯認因果→侵權成立→被害人獲賠償＝保護被害人）
    - 用在刑法不合理（肯認歸責→行為人成立更重犯罪→對被害人無實際好處）
    - 刑法目的不是滿足被害人報復心

(2) 結果的不可避免性（義務違反的關聯性）

> 行為人雖做錯事，但就算沒做錯事，結果也還是會發生 → 風險未實現

- **山羊毛案（經典案例）**：
    - 男員工未消毒山羊毛就交給女工加工，女工感染頑強細菌死亡
    - 事後證實：就算有消毒，該細菌也殺不死
    - 結論：結果不具避免可能性 → 排除歸責
    - **行為特定注意**：
        - ✘ 不應選「沒有消毒」（這是義務違反，若以此為行為，過失犯永遠都變不作為犯）
        - ✔ 應選「交付有細菌的羊毛」（這才是刑法評價的行為）
        - 因果：沒有交付→女工不會感染→有條件因果
        - 歸責：有製造不容許風險，但結果不可避免→風險未實現
- **兒童安全座椅案**：
    - 家長載幼童未裝安全座椅 → 幼童被落石砸死
    - 就算有安全座椅也無法防止落石 → 結果不可避免 → 排除歸責

(3) 規範保護目的不相關

> 行為人違反法規範，但最終結果的實現與該規範制定的目的無關

- 規範的目的是防止結果 A，最終實現的卻是與 A 無關的結果 B → 排除歸責
- **腳踏車車燈案（德國經典案例）**：
    - AB 晚上騎腳踏車一前一後，都沒開車燈
    - 對向卡車撞死 A
    - 有人主張：如果 B 開車燈，B 的燈會照到 A，卡車就看得到 A
    - 但：要求 B 開車燈的目的是「照亮自己，讓別人看到自己」，而非「照亮前面的人」
    - B 不為 A 的死亡負責 → 規範保護目的不相關
- **紅線違停案（107 律師考題改編）**：
    - 甲在紅線違停，腳踏車騎士經過時自己重心不穩，頭撞到甲車後車廂死亡
    - 禁止違停的目的：避免用路人因閃避違停車輛而發生事故
    - 騎士自己摔倒撞車 ≠ 規範所要防止的結果 → 規範保護目的不相關
- **人行道違停墜落物案（花蓮颱風事件）**：
    - 甲違停人行道，頂樓違建磚牆被風吹落砸死後座乘客
    - 人行道禁止停車的目的：確保行人安全、避免人車爭道
    - 被墜落物砸死 ≠ 規範所要防止的結果 → 規範保護目的不相關

第三層：構成要件效力範圍

(1) 被害人自我負責

- 被害人清楚知道危險，且在精神狀態與年齡無問題的情況下，**自由地選擇承擔**危險
  → 該危險由被害人自己承擔，不歸責給行為人
- 案例：
    - 警察把配槍放在副駕駛座，憂鬱症朋友拿來自殺
    - 某教派信徒拒絕輸血，知道不輸血的後果仍堅持 → 被害人自我負責
    - 感染 HIV 病毒者，女友**明知**此事仍與其進行危險性行為 → 被害人自我負責
    - 乘客趕時間叫司機開快車，出車禍乘客受傷 → 被害人自我負責

自我負責的限制（不成立被害人自我負責的情形）：

1. **被害人身心狀況有問題**：幼童、精神障礙者無法自我負責
    - 例：家長酒駕載幼稚園小孩→小孩無法選擇不搭車→不能要小孩自我負責
2. **被害人未清楚認知風險**：
    - 例：叫司機開快車，但司機沒告知輪胎胎紋已磨平→乘客未完整認知風險→不成立自我負責
3. **被害人非自由選擇**：
    - 例：被追打逃到平交道前，被迫闖越被火車撞死→非自由選擇闖平交道→不成立自我負責
4. **行為人對被害人有保護義務**：無法以自我負責排除歸責

(2) 專業人員負責

- 專業人員因執行職務而傷亡 → 不歸責給造成危險源的人
- 理由：
    1. 專業人員自由選擇該職業，且有危險津貼
    2. 若歸責給失火者，失火者不敢報案求救→自己滅火→後果更糟→對社會不利
- 案例：
    - 消防員救火葬身火窟 → 不可歸責給失火者
    - 警察追通緝犯，追趕過程中自己摔死 → 不可歸責給通緝犯

解題示範（答題格式）

標題五成分

- 每個小標題應包含：**行為人、行為、成立/不成立、罪名、法條依據**
- 例：「甲持刀砍乙之行為，是否成立殺人罪既遂犯（§271 I）」

行為特定

- 要具體指出評價的是**哪一段行為**（如「持刀砍乙」而非籠統的「甲的行為」）
- 過失犯行為要挑對：挑整體作為行為，不要挑義務違反部分（否則過失犯永遠變不作為犯）

罪名寫法

- ✔「殺人罪的既遂犯」、「殺人罪的未遂犯」、「殺人罪的教唆犯」
- ✘「殺人未遂罪」、「教唆殺人罪」

既遂犯寫法（先客後主）

1. 客觀構成要件：條件因果 → 客觀歸責（製造風險 → 風險實現）
2. 主觀構成要件：故意
3. 違法性、罪責：無爭議時一句帶過（「違法且有責，成立本罪」）

未遂犯寫法（先主後客）

- 為什麼先主觀？因為未遂犯客觀上沒有實現，先討論客觀沒得檢討
- 主觀：故意（無爭議時不用定義，直接寫「主觀上具有故意」）
- 客觀：只有「著手」（**不寫因果與歸責**，因果歸責只出現在既遂犯標題下）
- 違法性、罪責：無爭議一句帶過

反常因果歷程 → 論未遂的邏輯

- 客觀構成要件因風險未實現而不完全該當 → 但主觀上有故意 → 客觀 ✘ 主觀 ✔ = 未遂犯

> 考試注意：不用背法條抄在考卷上，刑法的考點通常不是法條本身。照三階論（該當、違法、有責）寫，該寫的東西放對位置，基本架構分數就會拿到。